

MUHAMMAD FAUZI BIN ABDUL GHANI
lwn
NOR AZLIN BINTI HAMIDON

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mukhyuddin bin Haji Ibrahim (Pengerusi), YA Dato' Hj. Yusof Bin Musa (Panel), YA Tuan Haji Saarani Bin Ismail (Panel), Pada 19hb. Disember 2017]

Kes Rayuan No. 10000-003-0014-2017

Peguam Perayu: Tiada

Peguam Responden: Encik Wan Ahmad Dzaffran Bin Wan Kamaruddin dari Tetuan Khamdan & Co.

ALASAN PENGHAKIMAN

PERMOHONAN PERAYU

[1] Perayu telah membuat rayuan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor terhadap keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam dalam kes Semakan Mal No: 10100-003-0453-2016 yang bertarikh 13hb Februari 2017. Perayu memohon agar Mahkamah membatalkan Perintah Mahkamah Tinggi Syariah tersebut dan membuat perintah seperti berikut;

- a) Mahkamah menolak permohonan cerai Responden;
- b) Mahkamah membenarkan kakak kandung Perayu dilantik sebagai Hakam diterima; dan
- c) Mahkamah membatalkan perintah Mahkamah Tinggi Syariah yang memerintahkan Hakim Mahkamah Rendah Syariah melantik Hakam di kalangan Penal.

[2] Perayu merayu agar perintah tersebut dibatalkan berdasarkan Alasan-alasan Rayuan yang di failkan oleh Perayu pada 23hb Jun 2017 sepertimana pada muka surat 101 – 183 Rekod Rayuan.

FAKTA KES DAN PROSIDING SEMAKAN DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI SELANGOR

[3] Perayu telah memohon semakan terhadap kes Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam bagi kes Mal No. : 10002-055-1771-2015 kepada Mahkamah Tinggi Syariah melalui Notis Permohonan Semakan bertarikh 22hb Oktober 2016. Dalam permohonan semakan Perayu tersebut, Perayu memohon agar Mahkamah Tinggi Syariah menyemak keputusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam berkaitan tiga perkara iaitu;

- i) Pelaksanaan proses Jawatankuasa Pendamai dan Hakam;

- ii) Permohonan Perayu untuk melantik kakak kandungnya sebagai Hakam bagi pihaknya ditolak; dan
- iii) Memohon Mahkamah Tinggi membatalkan perlantikan Hakam pihak Responden dengan alasan Hakam tersebut dikatakan pernah memaksa Perayu melafazkan cerai terhadap Responden.

[4] Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor telah berpuashati dengan permohonan Semakan Perayu tersebut dan telah membuat semakan terhadap kes Mal No. : 10002-055-1771-2015 dengan alasan kes tersebut masih dalam prosiding pendengaran dan ianya tidak boleh dirayu.

[5] Berdasarkan penelitian terhadap rekod prosiding kes Mal No. : 10002-055-1771-2015, Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat dapatan bahawa;

- i) terdapatnya suatu perintah Perlantikan Hakam dari Hakim Mahkamah Rendah Syariah bagi mewakili Responden;
- ii) terdapatnya bantahan oleh Perayu terhadap perlantikan Hakam Responden tersebut atas alasan Perayu bahawa hakam Responden tersebut dikatakan pernah memaksa Perayu melafazkan cerai terhadap Responden ; dan
- iii) Permohonan Perayu untuk melantik kakak kandungnya sebagai Hakam bagi pihaknya ditolak oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah.

[6] Pada 16hb Januari 2017, Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi telah memberikan keputusan semakannya terhadap kes tersebut sepertimana berikut;

- i) Semakan pemohon ditolak;
- ii) Arahan Hakim Bicara pada prosiding bertarikh 19/7/2016 bagi perlantikan Hakam dibatalkan; dan
- iii) Hakim Bicara hendaklah melantik hakam dari kalangan penal untuk peringkat pertama, sekalipun kuasa tidak diperolehi dari principal masing-masing. Kemudian dari itu, jika perdamaian gagal diperolehi dan hakam tidak dapat menceraikan pihak-pihak, mahkamah hendaklah melantik hakam lain dengan kuasa menceraikan sebagaimana tatacara yang ditetapkan dalam kaedah 11 Kaedah-kaedah Hakam Negeri Selangor 2014.

[7] Perayu telah tidak berpuashati dengan keputusan Semakan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuannya pada 13hb Februari 2017.

[8] Perayu dalam hujahan bertulisnya menyatakan bahawa;

- a. Keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang memerintahkan kes perceraian Perayu dan Responden di Mahkamah Rendah Syariah diteruskan dengan prosiding Hakam hendaklah dibatalkan kerana

alasan permohonan perceraian Responden adalah berpunca dari Responden sendiri;

- b. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah mengesahkan bahawa prosiding di bawah Seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 2 Tahun 2003*] adalah perbicaraan secara penyiasatan dan bukan perbicaraan secara *adversarial*.
- c. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf apabila memutuskan tindakan Hakim Mahkamah Rendah Syaiah yang menolak permohonan Perayu yang memohon untuk melantik kakak kandungnya menjadi Hakam bagi pihaknya adalah betul kerana tidak memberikan pertimbangan kepada perkembangan semasa seperti perlantikan Hakim-Hakim Wanita; dan
- d. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf apabila memerintahkan Hakim Mahkamah Rendah Syariah melantik Hakam Perayu dan Responden dari kalangan Hakam Penal tanpa memberikan pertimbangan kepada kehendak undang-undang yang menyatakan "*memberikan keutamaan kepada saudara-saudara karib pihak-pihak itu yang tahu akan hal keadaan kes itu*".

[9] Seterusnya, Responden pula melalui Peguam Syariannya dalam hujahan bertulis menghujahkan bahawa;

- a. Mahkamah Rayuan Syariah tidak mempunyai bidangkuasa untuk mendengar dan memutuskan rayuan Perayu kerana tiada peruntukan undang-undang bahawa keputusan kes-kes Semakan boleh dirayu ke Mahkamah Rayuan Syariah;
- b. Tiada kebenaran diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah kepada Perayu untuk merayu kes ini dengan alasan kes ini adalah kes dari Mahkamah Rendah Syariah;
- c. Keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang mengesahkan bahawa prosiding di bawah Seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 2 Tahun 2003*] adalah perbicaraan secara penyiasatan dan bukan perbicaraan secara *adversarial* adalah betul;
- d. Keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang memutuskan tindakan Hakim Mahkamah Rendah Syaiah yang menolak permohonan Perayu yang memohon untuk melantik kakak kandungnya menjadi Hakam bagi pihaknya adalah betul kerana ianya selaras dengan Kaedah 8(1) Kaedah-Kaedah Hakam (Negeri Selangor) 2014 yang mensyaratkan Hakam hendaklah seorang lelaki; dan
- e. Keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang memerintahkan Hakim Mahkamah Rendah Syariah melantik Hakam Perayu dan Responden dari kalangan

Hakam Penal tanpa memberikan pertimbangan kepada kehendak undang-undang yang menyatakan “*memberikan keutamaan kepada saudara-saudara karib pihak-pihak itu yang tahu akan hal keadaan kes itu*”, adalah betul dengan menggunakan Proses Penyelesaian Alternatif bagi memberikan keadilan kepada pihak-pihak.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH SELANGOR

[10] Bagi maksud Rayuan ini, kami telah meneliti Penghujahan-penghujahan bertulis yang telah dimasukkan oleh pihak-pihak dan Alasan Penghakiman Bertulis Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor. Setelah kami meneliti perkara-perkara tersebut kami mendapati terdapat dua (2) isu penting yang perlu terlebih dahulu kami putuskan dalam kes ini. Isu-isu tersebut ialah;

- a) Sama ada Keputusan kes Semakan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah boleh dirayu ke Mahkamah Rayuan Syariah; dan
- b) Sama ada Perayu perlu mendapatkan ‘Kebenaran Merayu’ atau tidak terlebih dahulu sebelum Perayu boleh memfailkan Notis Rayuan.

Isu Pertama: Sama ada keputusan kes Semakan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah boleh dirayu ke Mahkamah Rayuan Syariah.

[11] Berdasarkan penelitian kami terhadap statut iaitu Enakmen Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 1 Tahun 2003*] dan Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 4 Tahun 2003*] kami tidak menemui apa-apa peruntukan undang-undang yang menyatakan bahawa apa-apa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah terhadap apa-apa perkara atau prosiding Mahkamah Rendah yang disemak olehnya boleh dirayu ke Mahkamah Rayuan Syariah.

[12] Kami mendapati statut hanya memberikan hak bagi sesuatu kes didengar sebanyak tiga (3) kali hanyalah apabila melalui proses rayuan sahaja. Ianya dinyatakan secara jelas sepertimana yang diperuntukkan dalam seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 1 Tahun 2003*].

[13] Seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 1 Tahun 2003*] menyatakan seperti berikut;

Seksyen 67. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan

terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya.

(2) Apabila suatu rayuan daripada sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran untuk diputuskan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.

(3) Apabila kebenaran telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah, ia hendaklah mendengar dan memutuskan persoalan yang dibenarkan dirujuk bagi keputusannya dan membuat apa-apa perintah yang boleh dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah, dan yang difikirkannya adil bagi pemberesan rayuan itu.

[14] Berdasarkan seksyen 67 Enakmen 1 Tahun 2003, kami berpendapat bahawa rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah dari Mahkamah Tinggi Syariah terbahagi kepada dua iaitu;

- a) terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan **bidang kuasa asalnya** iaitu di bawah seksyen 61 Enakmen 1 Tahun 2003; dan
- b) terhadap apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul ketika Mahkamah Tinggi Syariah mendengar rayuan **terhadap sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah**; dan keputusan terhadap persoalan undang-undang itu telah menyentuh keputusan rayuan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah itu.

[15] Seksyen 67 Enakmen 1 Tahun 2003 sama sekali tidak menyebutkan bahawa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan terhadap Mahkamah Rendah Syariah boleh dirayu ke Mahkamah Rayuan Syariah.

[16] Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa apa-apa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan terhadap Mahkamah Rendah Syariah tidak boleh dirayu ke Mahkamah Rayuan Syariah dan prosiding rayuan ini adalah diluar aturan.

Isu Kedua: Sama ada Perayu perlu mendapatkan ‘Kebenaran Merayu’ atau tidak terlebih dahulu sebelum Perayu boleh memfailkan Notis Rayuan.

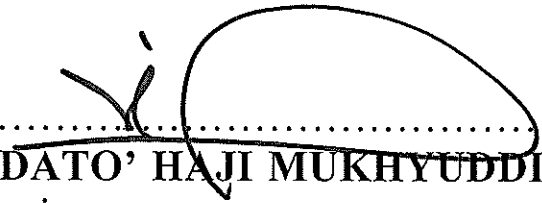
[17] Seterusnya, oleh kerana apa-apa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan terhadap Mahkamah Rendah Syariah tidak boleh dirayu ke Mahkamah Rayuan Syariah, maka sebarang ‘Kebenaran Merayu’ tidak boleh diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah terhadap kes yang sedemikian.

KEPUTUSAN

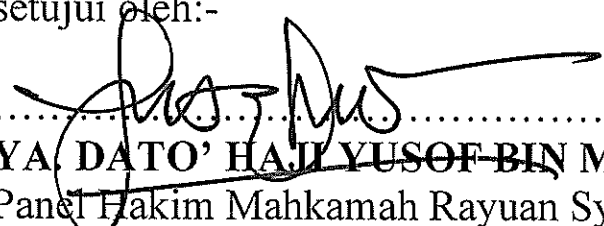
SETELAH membaca dan meneliti Rekod Rayuan, Alasan Penghakiman Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, Alasan Rayuan Perayu, Hujah Bertulis Pihak-pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- i] Rayuan Perayu diTOLAK; dan
- ii] Perayu diperintahkan membayar kos Rayuan ini sebanyak RM 2500.00 kepada Responden.

Di baca dan ditandatangani oleh:-

- 
.....
1. **YAA. DATO' HAJI MUKHYUDDIN BIN HAJI IBRAHIM**
Pengerusi,
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **YA. DATO' HAJI YUSOF BIN MUSA**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **Y.A TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



Tarikh :.....